UUM
Universiti Utara Malaysia

STATUT
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
(JAWATANKUASA ADUAN PELAJAR)
2023

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

STATUT UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (JAWATANKUASA ADUAN PELAJAR) 2023

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 30(1) Perlembagaan Universiti Utara Malaysia [P.U.(A) 152/98], Canselor membuat Statut berikut:

Nama

1. Statut ini bolehlah dinamakan **Statut Universiti Utara Malaysia (Jawatankuasa Aduan Pelajar) 2023.**

Tafsiran

2. (1) Dalam Statut ini melainkan konteksnya menghendaki makna yang lain —

"Jawatankuasa" ertinya Jawatankuasa Aduan Pelajar yang dinyatakan dalam perenggan 3;

"Universiti" ertinya Universiti Utara Malaysia.

(2) Rujukan kepada mana-mana seksyen atau subseksyen dalam Statut ini merujuk kepada seksyen atau subseksyen tersebut dalam Perlembagaan Universiti

Keanggotaan Jawatankuasa

3. (1) Keanggotaan Jawatankuasa Aduan Pelajar yang ditetapkan dalam seksyen 24A adalah seperti berikut:

(a) Naib Canselor, yang hendaklah menjadi Pengerusi;

(b) dua orang ahli yang dipilih oleh Majlis Perwakilan Pelajar;

(c) dua orang ahli yang dipilih oleh Persatuan Siswazah atau Alumni Universiti; dan

(d) dua orang Pegawai lain Universiti yang dilantik oleh Lembaga.

(2) Pengerusi Jawatankuasa hendaklah melantik mana-mana pegawai Universiti yang bertanggungjawab dengan hal-ehwal pelajar menjadi Setiausaha Jawatankuasa.

(3) Tertakluk kepada subperenggan (4), tempoh jawatan seorang ahli yang dipilih di bawah subperenggan (1)*(b) dan (c) atau* seorang ahli yang dipilih dilantik di bawah subperenggan (1)*(d)* adalah tidak melebihi empat tahun tetapi boleh dilantik semula. Walau apa pun Lembaga boleh, jika difikirkannya patut, membatalkan apa-apa pelantikan tersebut, pada bila-bila masa dalam tempoh pelantikan itu.

(4) Seseorang seorang ahli yang dipilih di bawah subperenggan (1)*(b) dan (c) atau* seorang ahli yang dipilih dilantik di bawah subperenggan (1) *(d)* boleh berhenti daripada menjadi ahli dengan memberi satu bulan notis secara bertulis kepada Setiausaha Jawatankuasa.

(5) Jika bagi apa-apa alasan suatu kekosongan berlaku semasa tempoh keanggotaan di bawah sub perenggan (1)(b) dan *(c)* Majlis Perwakilan Pelajar atau Persatuan Siswazah atau Alumni Universiti hendaklah memilih seorang ahli, untuk mengisi kekosongan itu, bagi baki tempoh yang dikosongkan oleh ahli yang dipilih itu.

(6) Jika bagi apa-apa alasan suatu kekosongan berlaku semasa tempoh keanggotaan di bawah sub perenggan (1) *(d),* Lembaga hendaklah melantik seorang ahli, untuk mengisi kekosongan itu, bagi baki tempoh yang dikosongkan oleh ahli yang dilantik itu

Fungsi Jawatankuasa

4. (1) Jawatankuasa hendaklah mempunyai apa-apa kuasa dalam menjalankan siasatan atau inkuiri ke atas apa-apa aduan yang dibuat oleh pelajar termasuklah—

(a) aduan berkenaan salah laku pekerja Universiti terhadap pelajar;

(b) aduan berkenaan dengan salah laku pelajar terhadap pekerja Universiti atau mana-mana orang;

(c) aduan berkenaan salah laku pelajar terhadap mana-mana pelajar; dan

(d) aduan berkenaan salah guna kuasa, penyelewengan, salah tadbir dan seumpamanya dalam hal-ehwal pentadbiran dan pengurusan pelajar Universiti.

(2) Semua aduan di dalam subperenggan 1*(a)* hingga *(d)* boleh disiasat kecuali—

(a) hal berkaitan dengan bidang kuasa pihak berkuasa lain;

(b) masalah peribadi termasuklah masalah keluarga;

(c) dasar Universiti dan Kerajaan yang telah ditetapkan;

(d) tuntutan sivil oleh atau terhadap mana-mana orang;

(e) penilaian terhadap pencapaian akademik pelajar.

(f) perkara yang berkaitan dengan isu perkauman, keagamaan dan perkara sensitif yang berkaitan dengannya;

(g) aduan yang mempunyai unsur hasutan; dan

(h) aduan yang tidak mempunyai fakta berasas dan sumber yang diragui.

Siasatan atau Inkuiri

5. (1) Jawatankuasa hendaklah menerima aduan, menyiasat aduan, melapor dan memperakukan hasil siasatan kepada pihak berkuasa yang berkenaan untuk tindakan susulan.

(2) Jawatankuasa hendaklah mengesan dan mengawasi tindakan susulan daripada pihak berkuasa berkenaan.

(3) Jawatankuasa hendaklah memaklumkan hasil siasatan atau laporan tindakan susulan kepada pelajar yang membuat aduan.

Tatacara Aduan dan Inkuiri

6. (1) Aduan boleh dibuat secara lisan dan disusuli secara bertulis atau mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Universiti.

(2) Semua aduan hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan atau bukti.

(3) Semua aduan adalah sulit dan hendaklah dirahsiakan.

(4) Selain daripada aduan yang dikecualikan di bawah subperenggan 4(2), Jawatankuasa hendaklah membuka kertas siasatan.

(5) Dalam membuat siasatan, Jawatankuasa boleh memanggil—

(a) pengadu;

(b) orang yang kena adu;

(c) orang yang mempunyai maklumat atau pengetahuan mengenai aduan tersebut; dan

(d) orang yang boleh membantu siasatan.

(6) Jawatankuasa juga boleh meminta daripada mana-mana pihak yang berkenaan di Universiti apa-apa dokumen, bahan atau artikel lain dalam apa jua bentuk yang boleh membantu dalam siasatan.

(7) Jawatankuasa hendaklah menimbang dan membuat laporan berdasarkan semua fakta, bukti dan keterangan yang dikemukakan di hadapannya.

(8) Semua dapatan yang dibuat oleh Jawatankuasa hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa atau mana-mana pihak berkenaan untuk tindakan susulan.

Mesyuarat Jawatankuasa

7. (1) Jawatankuasa hendaklah mengadakan mesyuarat pada tarikh dan masa, dan mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Pengerusi dan mesyuarat hendaklah dipanggil oleh setiausaha Jawatankuasa.

(2) Agenda mesyuarat Jawatankuasa hendaklah ditentukan oleh Pengerusi.

(3) Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh satu semester.

(4) Kuorum mesyuarat adalah Pengerusi, seorang pelajar dan tiga ahli lain.

(5) Jawatankuasa boleh mengundang mana-mana orang dari dalam atau luar Universiti yang mempunyai kepakaran dan pengalaman yang bersesuaian untuk menghadiri mesyuarat bagi maksud memberi pandangan kepada Jawatankuasa tentang apa-apa perkara yang sedang dibincangkan, tetapi orang itu tidak berhak untuk mengundi pada mesyuarat itu.

(6) Jawatankuasa boleh menentukan tatacara mesyuaratnya sendiri.

Notis mesyuarat

8. Notis bagi sesuatu mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disampaikan secara bertulis atau secara elektronik oleh setiausaha kepada ahli Jawatankuasa sekurang-kurangnya tiga hari sebelum mesyuarat diadakan.

Agenda mesyuarat

9. (1) Agenda bagi sesuatu mesyuarat serta kertas yang berkaitan hendaklah disampaikan kepada ahli Jawatankuasa selewat-lewatnya tiga hari sebelum tarikh yang ditetapkan bagi mesyuarat itu.

(2) Seseorang ahli Jawatankuasa yang hendak memasukkan sesuatu perkara dalam agenda mesyuarat hendaklah memberitahu setiausaha selewat-lewatnya tiga hari sebelum mesyuarat diadakan.

Minit mesyuarat

10. (1) Jawatankuasa hendaklah menyebabkan minit mesyuaratnya disenggarakan dan disimpan oleh Setiausaha, dalam bentuk yang sepatutnya.

(2) Minit mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli Jawatankuasa dalam masa tujuh hari selepas mesyuarat itu diadakan.

(3) Cadangan bagi pembetulan sesuatu minit hendaklah dibuat dalam mesyuarat yang berikutnya atau melalui edaran secara bertulis.

(4) Minit bagi sesuatu mesyuarat hendaklah disahkan dalam mesyuarat yang berikutnya atau melalui edaran secara bertulis.

(5) Minit mesyuarat yang disahkan hendaklah disifatkan sebagai rekod yang lengkap mengenai ketetapan yang dibuat oleh Jawatankuasa.

Kesahan perbuatan dan peninggalan Jawatankuasa yang menjalankan fungsi berkenaan sebelum kuat kuasa Statut

11. Tiada apa-apa perbuatan atau peninggalan oleh Jawatankuasa yang menjalankan fungsi yang berkenaan sebelum kuat kuasanya Statut ini boleh menjadi tidak sah atas sebab Statut ini belum berkuat kuasa.

Dibuat 23 Jun 2023
[KPT(PUU)S.....; PN(PU^2).....]

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
AL-AMINUL KARIM SULTAN SALLEHUDDIN
IBNI ALMARHUM SULTAN BADLISHAH
Canselor
Universiti Utara Malaysia

UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES ACT 1971

CONSTITUTION OF THE UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
(STUDENT COMPLAINTS COMMITTEE) STATUTE 2023

IN exercise of the powers conferred by subsection 30(1) of the Constitution of the Universiti Utara Malaysia *[P.U. (A) 152/98]*, the Chancellor makes the following statute:

Citation

1. This statute may be cited as the **Universiti Utara Malaysia (Student Complaints Committee) Statute 2023**.

Interpretation

2. (1) In this Statute, unless the context otherwise requires—

"Committee" means the Student Complaints Committee mentioned under paragraph 3;

"University" means Universiti Utara Malaysia.

(2) References to a section or subsection in this Statute is a reference to that section in the University's Constitution.

Membership of the Committee

3. (1) The composition of the Student Complaints Committee as prescribed by section 24A shall consist of—

(a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman;

(b) two students elected by the Students' Representative Council;

(c) two members elected by Graduates Association or Alumni of the Universiti; and

(d) two other Officers of the University nominated by the Board.

(2) The Chairman of the Committee shall appoint any officer of the University responsible for the student affairs as the secretary of the Committee.

Functions of the Committee

4. (1) The Committee shall have powers in conducting investigation or inquiry on any complaints made by students including—

(a) complaints relating to any misconduct of employees of the University towards students;

(b) complaints relating to misconduct of students towards employees of the Universiti or any person; and

(c) complaints relating to any misconduct of students towards any students;

(d) complaints relating to misuse of power, malpractice, mismanagement and similar abuses in the management and administration of the student affairs of the Universiti.

(2) All complaints in subsections 1*(a)* to *(d)* may be investigated except—

(a) matters within the jurisdiction of other authorities;

(b) personal problems including family problems;

(c) matters relating to policies of the University and Government which have been prescribed;

(d) matters relating to civil suits by or against any person;

(e) matters relating to the evaluation of students' academic achievements;

(f) matters relating to racial, religious, sensitives issues;

(g) complaints which contain seditious elements; and

(h) baseless complaints or complaints from doubtful sources.

Investigation or Inquiry

5. (1) The Committee shall receive, investigate and report complaints and recommend results of the investigation to relevant authorities for further actions.

(2) The Committee shall keep track and monitor actions of the relevant authorities.

(3) The Committee shall inform the result of investigation or report of the further actions to the students who made the complaints.

Procedures of Complaints and Inquiry

6. (1) The complaints may be made orally and to be followed in writing or according to rules prescribed by the University.

(2) All complaints shall be accompanied by supporting documents or proof.

(3) All complaints are confidential and shall be kept confidential.

(4) The Committee shall open investigation papers except for the complaints made under subsection 3(2).

(5) During investigation, the Committee may call—

(a) the complainant;

(b) the person complained against;

(c) persons possessing information or knowledge regarding the complaint; and

(d) persons who may assist in investigations.

(6) The Committee may request from any relevant party in the University any documents, materials or other articles in whatever form which may assist in investigations.

(7) The Committee shall consider and produce reports based on all facts, proofs and evidence adduced before it.

(8) All findings made by the Committee shall be channeled to relevant authorities or any party for further actions.

Meetings of the Committee

7. (1) The Committee shall convene its meetings on the date, at the time and place as determined by the Chairman and shall be convened by the secretary.

(2) The agenda of the meeting shall be determined by the Chairman.

(3) The Committee shall meet at least once in a semester.

(4) Quorum of the meeting shall be a Chairman, a student and three other members.

(5) The Committee may invite any person, from within or outside the University who possesses the relevant expertise and experience to attend the meeting for the purpose of giving his views to the Committee on any matter under discussion, but that person shall not be entitled to vote at the meeting.

(6) The Committee may make its own meeting procedure.

Notice of meetings

8. Notice for any meeting of the Committee shall be served in writing or through electronic means by the secretary to the members of the Committee at least three days before a meeting is convened.

Agenda of meetings

9. (1) The agenda for a meeting and related papers shall be submitted to the Committee members at least three days prior to the date of the meeting.

(2) A Committee member who intends to bring any matters on the agenda of a meeting shall notify the secretary no later than three days prior to the meeting.

Minutes of meetings

10. (1) A Committee shall cause minutes of all its meetings to be maintained and kept by the secretary, in a proper form.

(2) Minutes of meetings shall be distributed to Committee members within seven days after a meeting is held.

(3) Proposals for amendments for minutes shall be made in the next meeting or by circulation in writing or through electronic.

(4) Minutes shall be approved in the next meeting or by circulation in writing or through electronic.

(5) Approved minutes shall be deemed to be complete records of decisions made by the Committee.

Validity of acts or omissions performed by Committee before the Statute comes into effect

11. No acts or omissions by the Committee antecedent the coming into force of this Statute shall have an effect to invalidate the same.

Made 23rd June 2023

[KPT(PUU)...;PN(PU^2).....]

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
AL-AMINUL KARIM SULTAN SALLEHUDDIN
IBNI ALMARHUM SULTAN BADLISHAH
Chancellor
Universiti Utara Malaysia

Nota : LPU ke-143 pada 22 Jun 2023